



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

ORDINANZA SINDACALE

N. 31 DEL 10/12/2025

OGGETTO:	Regolamentazione della circolazione stradale - Lavori di potatura di alberi in via Cappella e in Piazza Convento.
-----------------	---

Viste le comunicazioni del 09.12.2025 acquisite ai protocolli n°13650 e n°13651 e pervenute dal sig. Arbucci Vito, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola di Arbucci Vito con sede ad Avella (AV) alla via Leonardo Da Vinci snc - P.IVA 02288560648, tendente ad ottenere un'ordinanza temporanea istitutiva di divieto di sosta in Via Cappella e in Piazza Convento, in occasione dei lavori di potatura di alberi da effettuarsi in data 11.12.2025 dalle ore 06.00 alle ore 15.00 e in data 12.12.2025 dalle ore 06.00 alle ore 15.00;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico e alle caratteristiche strutturali della strada, nonché al fine di tutelare la sicurezza dei pedoni e della circolazione;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Visti, altresì, gli artt. 50, 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Rilevato che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto d'interesse;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

A condizione che, vengano effettuate tutte le comunicazioni e autorizzazioni o segnalazioni certificate secondo legge.

ORDINA:

per le motivazioni in premessa riportate:

L'ISTITUZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO VIABILISTICO IN DATA 11 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 15.00:

- L'ISTITUZIONE del **DIVIETO DI SOSTA ALLA VIA CAPPELLA** (dal civico 25 al civico 13), tratto di strada compreso tra viale Ferrovia e vico Pompeo Barba;

L'ISTITUZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO VIABILISTICO IN DATA 12 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 15.00

- L'ISTITUZIONE del **DIVIETO DI SOSTA ALLA PIAZZA CONVENTO** (dal civico 33 al civico 59), tratto di strada compreso tra via Cardinale D'Avanzo e via Santa Croce;

AVVERTE;

- All'Azienda Agricola di Arbucci Vito, incaricata alla realizzazione dei lavori, di eseguire la collocazione della segnaletica a norma del C.d.S. e del relativo regolamento di attuazione e del DM del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 (pubblicato sulla G.U. n.°226 del 26/09/2002-Suppl. Straordinario);
- I lavori dovranno garantire l'ingresso alle civili abitazioni adiacenti, il transito pedonale in sicurezza e si sottolinea, altresì, che tale occupazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 21 del Nuovo Codice della Strada;

- Sono tenuti alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza tutti gli organi di polizia stradale menzionati nell'art. 12 D.lgs. 285/92 C.d.S.;

RENDE NOTO;

Copia della presente sarà trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di specifica competenza, al:

- **Polizia Municipale;**
- **Comando Stazione Carabinieri di Avella;**

Il presente atto amministrativo sarà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione, al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

I trasgressori saranno sanzionati così come disposto dal D. Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada).

Comune di Avella, lì 10/12/2025

IL SINDACO
f.to dott. Vincenzo Biancardi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 10/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1233, e vi rimarrà fino al 25/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Ordinanza n. 31 del 10/12/2025;

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale - Lavori di potatura di alberi in via Cappella e in Piazza Convento.

Avella (AV), 10/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to Sig. Antonio SICONDOLFI